

ACUERDO de 25 de junio de 2026, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 8 del Plan General Municipal de Torrejoncillo (Cáceres), para la reclasificación de suelo no urbanizable común a suelo urbano no consolidado de las parcelas 129 y 131 del polígono 12, creándose el sector 1 de uso global "Dotacional Público" (M-009). (2026AC0069)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en adelante CUOTEX, en sesión celebrada el 25/06/2026, adoptó el siguiente acuerdo:

I. Antecedentes.

El expediente de referencia fue objeto de aprobación inicial en la sesión del Pleno municipal celebrada el 11/07/2025. Posteriormente se sometió a información pública, mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura de 08/08/2025 y en la sede electrónica municipal. Finalizado el citado trámite sin que se presentasen alegaciones, según el certificado emitido por la Secretaría municipal, se procedió a su aprobación provisional el 30/01/2026.

Consta su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que dio como resultado la formulación del informe ambiental estratégico el 28/05/2025.

La Comisión de Coordinación Intersectorial, en su sesión de 30/10/2025, emitió el correspondiente informe de coordinación intersectorial sobre el expediente, constando los informes favorables, condicionados y de no afectación a sus intereses de los órganos sectoriales implicados.

Tras el acuerdo adoptado por la CUOTEX el 30/04/2026, por el que se dejó en suspenso la aprobación definitiva del expediente, el Ayuntamiento de Torrejoncillo remitió el 29/05/2026 nueva documentación.

II. Competencia.

El municipio de Torrejoncillo no dispone de un plan general municipal adaptado a las determinaciones de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (en adelante, LOTUS). En consecuencia, resulta de aplicación el apartado 3 de su disposición transitoria segunda que, en la redacción dada por el Decreto-ley 5/2025, de 18 de septiembre, establece que le corresponde a la Comunidad Autónoma la aprobación definitiva de las determinaciones de la ordenación estructural del planeamiento general, mientras que las de carácter detallado le corresponden al municipio.

Asimismo, se establece que, cuando la modificación afecte simultáneamente a determinaciones de ordenación estructural y detallada, la competencia para la aprobación definitiva le corresponderá a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A estos efectos, tendrán la consideración de determinaciones de ordenación estructural y de ordenación detallada las relacionadas en los artículos 45 de la LOTUS y 51 del Decreto 143/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la LOTUS (en adelante, RGLOTUS).

La modificación que se tramita afecta a la identificación del suelo urbano. En consecuencia, al tratándose de una determinación de la ordenación estructural del planeamiento general, según el artículo 51.2 del RGLOTUS, la competencia para su aprobación definitiva le corresponde a la Comunidad Autónoma.

Y de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h) del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, le corresponde a la CUOTEX la aprobación definitiva del expediente.

III. Procedimiento.

El municipio de Torrejoncillo dispone de un plan general municipal aprobado conforme al régimen jurídico de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (en adelante, LSOTEX).

El apartado 3.a) de la disposición transitoria segunda de la LOTUS, en la redacción dada por el Decreto-ley 5/2025, de 18 de septiembre, prevé la posibilidad de su modificación, siempre que la ordenación prevista: no suponga una quiebra del principio de igualdad en cuanto a derechos y deberes en la ejecución del planeamiento dentro del ámbito de referencia para el reparto de beneficios y cargas; resulte compatible con la ordenación estructural del planeamiento en vigor, sin perjuicio de que la modificación pueda requerir ajustes en la ordenación estructural; y no impida el cumplimiento de los objetivos del planeamiento en vigor.

El procedimiento aplicable es el previsto en la LOTUS. No obstante, en su tramitación no es exigible la distinción documental entre plan general municipal estructural y detallado, pudiéndose tramitar como un único documento, que mantendrá su propia estructura, re-fundiendo el contenido de la modificación con el instrumento vigente.

IV. Análisis.

Objeto. La modificación puntual planteada tiene como objeto la reclasificación de las parcelas 129 y 131 del polígono 12 de suelo no urbanizable a suelo urbano no consolidado de uso dotacional público (equipamiento), delimitándose la unidad de actuación UA-5.1.

De la Memoria se desprende que la finalidad de la propuesta es aumentar la superficie del suelo urbano de uso dotacional ya prevista en una parcela colindante, que ha sido cedida al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

Contenido documental. El expediente fue examinado en una anterior sesión de la CUO-TEX, celebrada el 30/04/2026, en la que se acordó dejar en suspenso el pronunciamiento sobre su aprobación definitiva hasta que se procediera a completar, justificar y corregir la documentación de conformidad con lo establecido en el propio acuerdo y en los informes técnico y jurídico que lo acompañan.

Con posterioridad, se ha aportado nueva documentación, en la que la propuesta se formula con un mayor grado de precisión y calidad.

La documentación obrante en el expediente se considera suficiente y conforme a lo dispuesto en los artículos 47 de la LOTUS y 53 del RGLOTUS, con la salvedad establecida el apartado 3.e) de la disposición transitoria segunda de la LOTUS.

Evaluación ambiental. Se ha seguido el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada previsto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que ha culminado con la formulación del correspondiente informe ambiental estratégico por la Dirección General de Sostenibilidad, mediante Resolución de 28/05/2025.

En dicho informe se concluye que no es previsible que la modificación puntual planteada vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que determina la no necesidad de someterla a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

Asimismo, señala que el citado informe perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera procedido a la aprobación del expediente en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, efectuada el 05/06/2025.

Afecciones sectoriales. La Comisión de Coordinación Intersectorial, en su sesión de 30/10/2025, emitió el correspondiente informe de coordinación intersectorial sobre el expediente, constando los informes emitidos por los órganos sectoriales implicados, con

carácter favorable, condicionado o de no afectación a sus respectivos ámbitos competenciales, sin que se haya formulado observación alguna que impida continuar la tramitación, más allá de las observaciones generales establecidas por la Confederación Hidrográfica del Tago para las futuras actuaciones que se realicen al amparo de la presente modificación puntual del Plan General Municipal.

Planeamiento territorial. El municipio no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de ningún plan territorial vigente.

Procedimiento. Se ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 49 de la LOTUS para la modificación de las determinaciones de la ordenación estructural del planeamiento urbanístico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.4 de la misma norma, y de acuerdo con lo establecido en su disposición transitoria segunda.

Ordenación propuesta. En cuanto al fondo, dado que el objeto de la modificación es la reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbano no consolidado, se ha procedido a delimitar el correspondiente sector de suelo urbano de uso global dotacional, quedando justificado el cumplimiento del artículo 45.2.c) de la LOTUS.

Asimismo, se establece como modalidad de ejecución para dicho ámbito la actuación simplificada de nueva urbanización.

En este sentido, las determinaciones incorporadas se ajustan a la ordenación y a las previsiones contenidas en los artículos 46 y siguientes de la LOTUS, de conformidad con los indicadores y estándares de sostenibilidad urbana previstos en su artículo 12.

En consecuencia, cabe concluir que la modificación puntual del planeamiento urbanístico se ha tramitado, hasta la fecha, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 49 de la LOTUS, con las particularidades previstas en el artículo 60 del RGLOTUS, y que dispone de la documentación necesaria para la adecuada definición y justificación de sus determinaciones, teniendo en cuenta su objeto.

V. Acuerdo.

Estudiado el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, y una vez debatido el asunto, a fin de garantizar el control de legalidad y el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 70.3 del RGLOTUS.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, a la vista de los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

**ACUERDA:**

1. Aprobar definitivamente el expediente epigrafiado.
2. Publicar este acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, en la sede electrónica y en el portal de transparencia de la Junta de Extremadura, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 69 del RGLOTUS.

Como anexo I al acuerdo, se publicará la normativa urbanística afectada resultante de la aprobación de la presente modificación puntual.

Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se incorporará en la publicación un anexo II que contendrá un resumen ejecutivo en el que, con la identificación de la empresa o técnico redactor del documento técnico y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales.

Y, como anexo III, se publicará el certificado emitido por el responsable del Registro Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en el que se hará constar la fecha y el número de inscripción correspondientes al depósito, de conformidad con lo previsto en el artículo 69.1 del RGLOTUS.

Contra el presente acuerdo, de carácter normativo, no cabe interponer recurso en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 10, 14.1 y 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 24 de julio de 2026.

El Secretario de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura,
FÉLIX JESÚS BARBANCHO ROMERO

V.º B.º
El Presidente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura,
SATURNINO CORCHERO PÉREZ

**ANEXO I**

Como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de fecha 25 de junio de 2026, de aprobación definitiva de la modificación arriba señalada, se crean los artículos 3.5.2.2 "Sector de suelo urbano" y 4.3.2.30 "Unidad de actuación 01 – del S. Urbano 1", cuyo contenido el que sigue:

ART. 3.5.2.2. Sector de suelo urbano.

La modificación puntual n.º 8 del Plan General Municipal establece, conforme LOTUS, un nuevo sector de suelo urbano con el objeto de definir la ordenación detallada del suelo pendiente de desarrollo.

Sector de suelo urbano – S. Urbano-1.	
Clase de suelo:	Urbano.
Uso Global:	Dotacional Público.
Uso Compatible:	Usos vinculados al dotacional público implantado.
Superficie Bruta Total:	15.527 m².
Superficie Viario:	----
Superficie Neta Parcela Dotacional:	14.318,81 m².
Aprovechamiento objetivo:	28.637,62 m²t.
Sectores o Unidades de Actuación incluidos:	UA 1.
Cesiones estándares mínimos de calidad y cohesión:	----
Modalidad de ejecución:	Actuación Simplificada.

ART. 4.3.2.30. Unidad de Actuación 01- del S.Urbano 1

Unidad de Actuación 01- Sector del Suelo Urbano 1
Descripción: Situada al noreste del núcleo urbano. Linda por el norte y el este con suelo no urbanizable; por el sur con la UA-5 y suelo no urbanizable, y por el oeste con la UA-4, UA-5 y suelo urbano consolidado.
Superficie Total: 15.527 m²



Reserva Dotaciones Públicas de Sistema Local

Cesión viario: ----

Aparcamientos

Cuando sea racionalmente posible se dispondrá sobre rasante 1 plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados construidos (artículo 3.6.1.5 PGM)

Otras determinaciones

Sup. Suelo uso dotacional público: 14.318,81 m²

Edificabilidad máx. parcela dot. Pública: 2 m²/m²

Parcela afectada por DPH, por afluente innominado del arroyo de los Prado, siendo preceptiva autorización de CHT para cualquier obra o actuación (en ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas).

Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos. Superficie afectada: 1.208,19 m².

Zona de policía definida por 100 metros de anchura a partir del cauce.

Desarrollo, Gestión y Ejecución

Sistema de

Directa

Actuación:

Gestión:

Actuación simplificada de nueva urbanización

Ordenanzas de Aplicación:
Equipamientos



ANEXO II

RESUMEN EJECUTIVO

MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 8 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE TORREJONCILLO (CÁCERES)

Reclasificación de suelo no urbanizable común a suelo urbano no consolidado de las parcelas 129 y 131 del polígono 12, creándose el sector 1 de uso global "Dotacional Público".

1. GENERALIDADES.

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO REDACTOR.

La presente modificación puntual de Planeamiento ha sido redactada por la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible (OTUDTS) de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, con domicilio en la Pza. Mayor, n.º 1, 2.ª planta, de la localidad de Torrejoncillo (Cáceres), Arquitecta Directora Irene Ledesma Cano.

1.2. FUNDAMENTOS Y OBJETIVO.

Esta modificación n.º 8 del Plan General Municipal del municipio de Torrejoncillo se redacta a petición del Ayuntamiento de Torrejoncillo con el objeto de llevar a cabo la reclasificación de Suelo Rústico a Suelo Urbano (SU), uso Dotacional, con el fin de dotar de mayor superficie a la parcela de suelo residencial público que ha sido cedida al SEPAD para la ejecución de un Centro Comarcal de Atención Residencial a Mayores.

1.3. CONTENIDO.

La presente modificación implica variaciones en el documento de normativa, en concreto:

Incorporación del Artículo 3.5.2.2 – Sector de suelo urbano.

Incorporación del Artículo 4.3.2.30 – Unidad de actuación 01 del S. Urbano 01.

Asimismo, implica modificaciones en los siguientes planos:

- OE.T_1.3 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. ZONIFICACIÓN DEL S.N.U.
- OE.U_1.5 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. SISTEMAS GENERALES. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS.

- OD.U_1.5 ORDENACIÓN DETALLADA. CALIFICACIÓN DEL SUELO. ORDENANZAS. ALINEACIONES Y RASANTES.
- OD.U_2.5 ORDENACIÓN DETALLADA. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
- OD.U_3.5 ORDENACIÓN DETALLADA. ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA.

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

Con la presente modificación puntual se delimita un nuevo sector de suelo urbano de uso global dotacional, cuya creación responde a la necesidad de ampliar el fondo de la Unidad de Actuación UA-5 para garantizar las dotaciones públicas previstas en dicha unidad. Aunque formalmente se configura como sector independiente cumpliendo las determinaciones LOTUS, su principal funcionalidad y justificación derivan de su integración con la UA-5, que se encuentra en desarrollo, constituyendo una prolongación de esta sobre los límites colindantes con suelo no urbanizable.

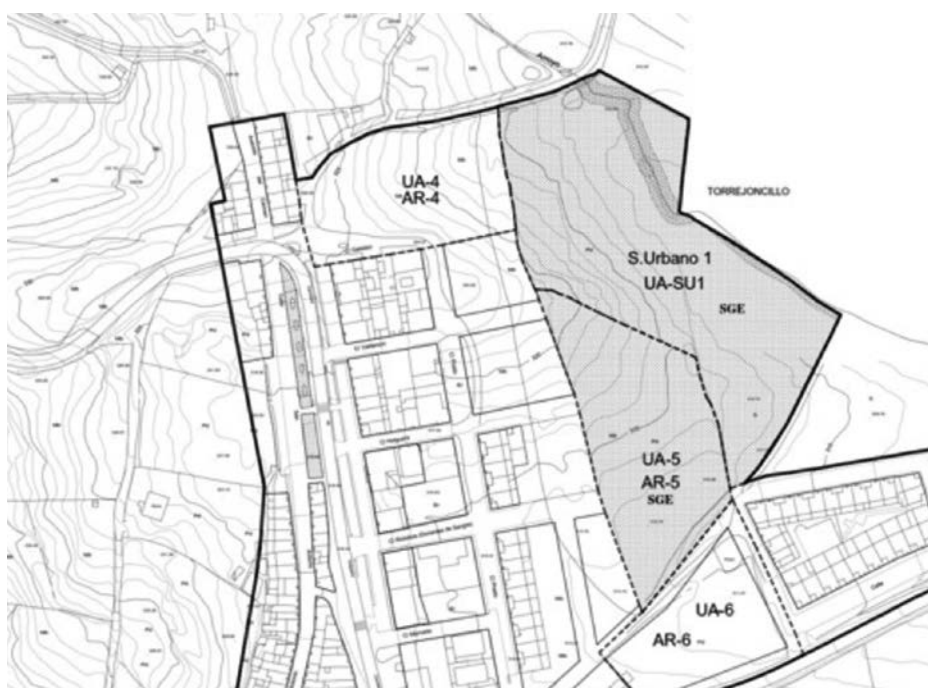


Figura 03: Delimitación del Suelo Urbano. Estado modificado.

Fragmento del plano OE.U_1.5 de Ordenación Estructural, Clasificación del Suelo

La modificación es conforme a los criterios de ordenación sostenible que determina la LOTUS en su artículo 10 y a los indicadores y estándares establecidos en el artículo 12.

En referencia a los INDICADORES Y ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD instrumentos de ordenación deberán dar cuenta en la memoria del grado de sostenibilidad del modelo inicial y

resultante de la ordenación. En el caso que nos ocupa, se trata de la modificación de un modelo de ordenación urbanístico, donde únicamente se ven afectadas las dotaciones públicas, que, para núcleos de base del sistema territorial como es el caso deberán ser superiores a 1,6 m²/habitante.

El objeto de la modificación es generar nuevo suelo dotacional público, por lo que en cualquier caso supone una mejora en el indicador de sostenibilidad respecto a las dotaciones, por lo que no se plantea el estudio de estándares de la situación inicial del municipio.

La normativa se verá afectada del siguiente modo:

Incorporación del Artículo 3.5.2.2 – Sector de suelo urbano, que delimitará la zona de actuación.

ART. 3.5.2.2. Sector de suelo urbano

La modificación puntual n.º 8 del Plan General Municipal establece, conforme LOTUS, un nuevo sector de suelo urbano con el objeto de definir la ordenación detallada del suelo pendiente de desarrollo.

Sector de suelo urbano – S.Urbano-1	
Clase de suelo	Urbano
Uso Global	Dotacional Público
Uso Compatible	Usos vinculados al dotacional público implantado
Superficie Bruta Total	15.527 m ²
Superficie Viario	----
Superficie Neta Parcela Dotacional	14.318,81 m ²
Aprovechamiento objetivo	28.637,62 m ² t
Sectores o Unidades de Actuación incluidos	UA 1
Cesiones estándares mínimos de calidad y cohesión.	----
Modalidad de ejecución	Actuación Simplificada

.../...

Incorporación del Artículo 4.3.2.30 – Unidad de actuación 01 del S. Urbano 01, que constituirá una reserva de dotaciones públicas del sistema local.

ART. 4.3.2.30. Unidad de Actuación 01- del S.Urbano 1

Unidad de Actuación 01- Sector del Suelo Urbano 1

Descripción: Situada al noreste del núcleo urbano. Linda por el norte y el este con suelo no urbanizable; por el sur con la UA-5 y suelo no urbanizable, y por el oeste con la UA-4, UA-5 y suelo urbano consolidado.

Superficie Total: 15.527 m²



Reserva Dotaciones Públicas de Sistema Local

Cesión viario: ----

Aparcamientos

Cuando sea racionalmente posible se dispondrá sobre rasante 1 plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados construidos (artículo 3.6.1.5 PGM)

Otras determinaciones

Sup. Suelo uso dotacional público: 14.318,81 m²

Edificabilidad máx. parcela dot. Pública: 2 m²/m²

Parcela afectada por DPH, por afluente innominado del arroyo de los Prado, siendo preceptiva autorización de CHT para cualquier obra o actuación (en ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas)

Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos. Superficie afectada: 1.208,19 m².

Zona de policía definida por 100 metros de anchura a partir del cauce.



Desarrollo, Gestión y Ejecución	
Sistema de Actuación:	Directa
Gestión:	Actuación simplificada de nueva urbanización
Ordenanzas de Aplicación:	
Equipamientos	

3. ASPECTOS AMBIENTALES

El presente expediente de modificación ha sido sometido al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, emitiéndose informe ambiental estratégico con fecha 28 de mayo de 2025.

**ANEXO III**

REGISTRO ÚNICO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE EXTREMADURA
(artículo 59 de la LOTUS)

Sección 2.ª: R.º de Instrumentos de Planeamiento Territorial y Urbanístico.

Eduardo Ramírez del Río, Jefe de Sección de Gestión de Planeamiento Urbanístico y Territorial, del Servicio de Urbanismo, de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, a la que se adscribe funcionalmente el Registro Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio,

CERTIFICA:

Que con fecha 22/09/2026 y n.º CC/036/2026, se ha procedido al depósito previo a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento:

Descripción: Modificación puntual n.º 8 del Plan General Municipal, para la reclasificación de suelo no urbanizable común a suelo urbano no consolidado de las parcelas 129 y 131 del polígono 12, creándose el sector 1 de uso global "Dotacional Público".

Municipio: Torrejoncillo (Cáceres).

Aprobación Definitiva: 25 de junio de 2026.

Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la conformidad de su contenido con la legalidad de ordenación territorial y urbanística, se realiza sin perjuicio del deber de la administración actuante a sujetar sus documentos a posteriores formalidades, y se practica únicamente a los efectos previstos en el artículo 57.6 y 59, 1 y 4 de la LOTUS y 71.2.a) y 5 de su Reglamento (DOE 28-12-21).

Y para que conste, expido la presente en Mérida, 22 de septiembre de 2026.

• • •